

1521370-58.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... de fls. 13/16, referente ao crime de roubo do celular pertencente a vítima Daniel e boletim de ocorrência de fls. 17/18, referente ao roubo do veículo da vítima Francisco, documentos que comprovam o crime antecedente bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou comprovada, vejamos.

Em audiência o representante legal da seguradora que ressarciu a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1521370-58.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521370-58.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2252119/2020 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 14067696 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 3403/20/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2252119 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIS SALGADO ALVES

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

ANDRÉ LUÍS SALGADO ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 180, caput e no artigo 311, na forma do 69, todos do Código Penal. Isso porque, no dia 10 de Outubro de 2020, por volta das 12h20, na Rua Charles Mion, altura do número 196, Jaraguá, nesta Capital, recebeu e passou a conduzir, em proveito próprio, o veículo automotor r I/Chev Sonic, de placas FGR-7748, tendo ciência de sua origem espúria, qual seja, um furto praticado no dia 22 de fevereiro de 2020, em detrimento da vítima Francisco Pereira da Silva, noticiado

no B.O nº 1097/2020 da 91ª. Delegacia de Polícia.

Consta ainda, que no período compreendido entre os dias 22 de fevereiro e 10 de outubro, de 2020, o acusado adulterou sinal identificador do veículo acima descrito, retirando suas placas originais (FGR-4478) e substituindo-as pelas placas (FMN-2838).

Narra a denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela via acima indicada, momento em que avistaram o veículo Chevrolet Sonic em movimento e notaram que o motorista demonstrou nervosismo ao avistar a viatura, razão pela qual optaram pela abordagem. Em consulta ao emplacamento do veículo – que ostentava as placas FMN-2838, nenhuma irregularidade foi apurada. Ocorre que pesquisas feitas a partir das numerações do motor e do chassi do auto indicaram que estas pertenciam ao veículo com emplacamento FGR-7748, produto de furto.

Oferecida a denúncia de fls. 1/4, foi ela recebida no dia 20 de outubro de 2020 (fls. 141/142). Consequentemente, o acusado foi citado (fls. 153), vindo aos autos, no prazo legal, a resposta à acusação (fls. 157), subscrita pela Defesa constituída. Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, agendou-se a audiência de instrução e julgamento, posteriormente redesignada para o dia 09 de maio de 2022 (fls. 163).

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas de acusação e o réu interrogado ao final.

Encontram-se, ainda, nos autos o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 13/16); o auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), o auto de prisão em flagrante (fls. 5/6 e 7); bem como a folha de antecedentes do acusado (fls. 42/47; 132/137). Ministério Público requereu a parcial procedência da denúncia especialmente quanto ao crime de receptação. Requer a absolvição do crime previsto pelo artigo 311 do Código Penal, por falta de elementos probatórios suficientes a fundamentar o édito condenatório quanto a este fato específico. Reincidente específico, regime semiaberto sem possibilidade de substituição. Não houve confissão então sem compensação.

A Defesa, fls. 208/210, apresentou as suas. Requereu a absolvição.

Subsidiariamente, condenação apenas na receptação, diminuição da pena em razão da confissão, pena mínima, regime aberto e recurso em liberdade

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade dos crimes restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, fls. 7, auto de entrega, fls. 21/22 auto de exibição e apreensão, fls. 19/20, boletins de ocorrência de fls. 13/16, referente ao crime de roubo do celular pertencente a vítima Daniel e boletim de ocorrência de fls. 17/18, referente ao roubo do veículo da vítima Francisco, documentos que comprovam o crime antecedente bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou comprovada, vejamos.

Em audiência o representante legal da seguradora que ressarcir a vítima e dois policiais militares foram ouvidos.

O réu, interrogado ao final, admitiu que estava na posse do veículo. Abaixo passo a transcrever as falas colhidas em regular audiência de instrução.

José é representante da companhia Azul Seguros. O veículo foi furtado ou roubado. Bem depois, esse veículo acabou sendo localizado. Como a seguradora já havia ressarcido a vítima, recebeu o veículo. O veículo foi encaminhado ao pátio da seguradora. Ele ostentava uma outra placa. Os demais itens de identificação estavam corretos. Não houve a apresentação de documentação. Pelo que se recorda, o veículo foi localizado em um lava rápido.

Portanto, restou comprovado que os policiais de fato apreenderam um veículo produto de ilícito, com as placas adulteradas. O veículo foi identificado através de seu chassi.

De fato, o policial militar Rafael recordou-se que estava em patrulhamento e percebeu que um certo indivíduo a bordo de um Chevrolet Sonic preto apresentou

nervosismo. Pela placa nada de ilícito foi identificado mas com a consulta do chassi verificou tratar-se produto de furto ou roubo. Não se recorda se ele apresentou a documentação do veículo. Reconhece o réu aqui presente como sendo a pessoa abordada. Ele foi conduzido ao DP para averiguações. Ele informou que havia comprado esse veículo de terceiro. Não se recorda se ele informou detalhes da compra. Ele não tentou fugir. De início já declarou que o veículo era lícito, que não tinha problema algum.

As palavras de Rafael foram confirmadas pelo policial Juan.

Policial Juan recordou-se dos fatos. Estavam em patrulhamento de rotina. O acusado demonstrou nervosismo e então resolveram, fazer a abordagem. Com ele nada de ilícito foi localizado. O chassi teria sido alterado segundo a lembrança do policial. Não sabe se o carro era produto de roubo ou furto. Ele disse que adquiriu o veículo mas não se recorda de quem. Ele não tentou fugir.

Por fim o acusado prestou as seguintes declarações.

André, declarou que tem 45 anos de idade. Casado, tem três filhos. É mecânico de automóveis há mais de 20 anos. Está trabalhando na oficina de um colega. Já foi processado por outra receptação. Um amigo estava vendendo esse veículo. Pagou 5.000,00 em dinheiro e depois ficou de pagar mais 20 parcelas de mil reais. O veículo era de 2015. Puxou pela placa e tudo bateu corretamente. O nome que constava no documento do carro era de um desconhecido. Quem vendeu o veículo ao depoente e foi Piauí, indicado por um colega chamado André. Soube através da esposa que Piauí separou-se e voltou para o Piauí. Não sabia que a placa era falsa. Na delegacia explicou tudo ao delegado. Não pegou recibo. Mesmo já tendo condenado por fato bastante similar, comprou o carro mesmo assim. Não houve tempo de fazer o contrato de compra e venda. Não pegou os dados de Piauí. Somente ficou sabendo dos fatos pelos policiais. Era o interrogando quem estava na posse do veículo irregular.

Pois bem

Em primeiro lugar, caberia à defesa do réu, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, comprovar a boa-fé, referente a aquisição lícita do bem. Caso contrário, estar-se-ia atribuindo à acusação a obrigação de comprovar que o réu não sabia da origem ilícita do veículo

Friso que a prova quanto à ciência da origem ilícita da coisa da receptação dolosa é indiciária, circunstancial, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Penal, porque não é possível ingressar na mente do réu para saber se ele tinha ou não ciência da procedência espúria do bem. Vale dizer, essa prova é da defesa, demonstrando de quem o carro foi adquirido, a comprovação do pagamento etc. e, neste ponto, a defesa não se desincumbiu, aliás, ele não tinha qualquer comprovante de propriedade bem como, não comprovou de quem, onde e como pagou pelo veículo. Vale lembrar, ainda, que “o dolo exigível para a perfeita anatomia jurídica do crime de receptação pode extraído das circunstâncias e detalhes que cercam a prática delituosa, sendo, portar admissível a condenação pelo delito do 180 do CP do acusado que, mantendo a posse de bem de origem manifestamente espúria, dá versões diferentes ao fato nas duas vezes em que é ouvido, circunstância que depõe contra si, posto que a verdade não varia nunca.” (Apelação nº 1.295.479/2 - Barueri - Câmara - Relator: Fernandes de Oliveira - 25/3/2002 - V. U. - Voto nº 7.010), pois, “nos delitos de receptação, o dolo específico constante do art.180, caput, do CP, deve ser aferido através de todas as circunstâncias subjetivas e objetivas que cercam seu reconhecimento, competindo ao agente demonstrar ter recebido a res de modo lícito.”(Apelação nº 1.319.267/0 Bauru 1ª Câmara Relator: Silveira Lima 5.12.2002 V.U. - Voto nº 6.425).

A versão do acusado, por evidente, deixa claro que ele tinha plena ciência da origem espúria do veículo pois comprou um varro de uma pessoa que sequer soube identificar e também não comprovou o pagamento de quaisquer das parcelas.

Daí porque as alegações do acusado são aqui afastadas diante de tanto despautério. Também não há que se falar em receptação culposa.

Neste sentido a jurisprudência: “RECEPTAÇÃO - materialidade - prova do pressuposto, ser o bem produto de crime - res apreendida com o apelante que não é o autor do crime precedente. RECEPTAÇÃO - autoria - demonstrada à posse do bem pelo auto de

apreensão e depoimento de policiais - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. DOLO - demonstrado pela prova oral que o apelante sabia que a res produto de crime anterior - elementos externos utilizados para a comprovação do animo do agente. PENA - base fixada no mínimo legal - na segunda fase a pena foi aumentada pela agravante da reincidência - na terceira fase ausentes causas especiais de aumento ou diminuição da pena - manutenção. REGIME - regime aberto dado o quantum da pena - necessidade.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - manter o afastamento por outro fundamento - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - improvidimento ao recurso, com determinação." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0001003-02.2013.8.26.0368; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Alto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018).

"Apelação. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. 3. Penas que não comportam alteração. Recurso improvido." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0001900-02.2016.8.26.0602; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 15/02/2018).

"APELAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. Imputação do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Pleito de absolvição por insuficiência probatória e de reavaliação da dosimetria penal. Irresignações acolhidas em parte. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunhos de agentes policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Circunstâncias da investidura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Receptação que, via de regra, é praticada às ocultas, impondo-se a consideração da prova indiciária para a comprovação do dolo. Tipicidade da conduta. Inaplicabilidade do denominado "princípio da insignificância". Condenação mantida. Dosimetria da pena que, no entanto, comporta alteração. Compensação entre agravantes e atenuantes em favor do sentenciado confesso. Possibilidade. Precedentes desta Colenda Câmara. Mantido o regime inicial semiaberto que melhor se ajusta ao caso. Súmula n. 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0000645-63.2016.8.26.0099; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 01/02/2018). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu pela prática do crime de receptação dolosa simples, prevista no artigo 180, caput, do Código Penal.

Quanto a adulteração de sinais identificadores, razão assiste ao Ministério Público e a Defesa porque quanto a este ponto específico não houve prova alguma de que o réu foi o autor da adulteração da placa. É possível que tenha sido ele mas a prova não é segura o suficiente sendo, quanto ao crime previsto pelo artigo 311 do Código Penal sendo de rigor a absolvição do acusado.

Passo a dosar as penas:

Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), a pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu. com efeito, sua reincidência, fls. 139/140, será reconhecida em segunda fase.

Na segunda fase da aplicação da pena, compenso a reincidência com a confissão, ainda que qualificada, motivo pelo qual deixo de agravar a pena.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto. O réu é reincidente específico. E não é só. A meu sentir, o crime de receptação dolosa é gravíssimo porque para que ele exista, é preciso que haja um crime antecedente. E cada vez mais a violência dos roubos e latrocínios que sufocam a sociedade, principalmente quando se trata de roubos de veículos.

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR ANDRE LUIS SALGADO ALVES, RG: 26456465, nascido em 26/05/1976, filho de Mauro Salgado Alves e Cassiana Macedo Alves, como incurso no artigo 180, "caput", à pena de 01 (um) ano de reclusão, regime semiaberto e 10 dias multa, com valor unitário calculado no patamar mínimo, ABSOLVENDO-O, nos termos do artigo 386, VII do crime previsto pelo artigo 311 do Código Penal.

RECURSO EM LIBERDADE.

Após o trânsito em julgado, mantida esta, nome do réu no rol dos culpados, expeça-se guia de recolhimento definitiva. Por fim, oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal expedindo-se o necessário para o cumprimento da presente.

PRIC

São Paulo, 28/11/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA